

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1780/2532	นางฤดี พรหมณี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาววรรณดี พรหมณี	โจทก์
	นายไพฑูรย์ ชัยประภา	จำเลย
	นายไพฑูรย์ ชัยประภา จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 143 แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณา นางสาววรรณดีพรหมณี ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งต่อเติมโรงครัวของจำเลยไปให้พ้นจากที่ดินของโจทก์และโจทก์ร่วม ห้ามไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปให้จำเลยขนย้ายทั้งทรัพย์สินและบรืวารทั้งหมดออกไปจากที่ดินของโจทก์และโจทก์ร่วมให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์และโจทก์ร่วมเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินและบรืวารออกไปจากที่ดินของโจทก์และโจทก์ร่วม ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์และ
โจทก์ร่วม นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาและเพิ่มเติมฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 134,137,133)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องขับไล่รถอนสิ่งต่อเติมโรงครัว
ของจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ แต่ในส่วนค่าเสียหายจำเลยไม่วางหลักประกันตามที่
ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 105,109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องขับไล่รถอนสิ่งต่อเติมโรงครัว
ของจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องขับไล่รถอนสิ่งต่อเติมโรงครัว
ของจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น